

1501884-90.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198541/2021 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 19192506 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1245/21/351 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2198541 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501884-90.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501884-90.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2198541/2021 - 01º D.P.

INDAIATUBA, 19192506 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1245/21/351 - 01º D.P. INDAIATUBA,

2198541 - 01º D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Vistos.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

Consta dos inclusos autos que, no dia 22 de julho de 2021, por volta das 16h00min, na esquina da Rua Silvio Talli com a Rua Brasil para Cristo, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR,

qualificado a fls. 29, guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, também que na data de 22 de julho de 2021, por volta das 16:00 horas, na Rua Silvio Talli, nº 201, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, CLEBER FERREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 86, guardou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, o denunciado MILTON realizava o tráfico de drogas na esquina da Rua Silvio Talli com a Rua Brasil para Cristo. Para tanto, guardava nas margens de uma sarjeta 10 (dez) porções de "maconha", com peso total de 20 g (vinte gramas) e 10 (dez) porções de "crack", com peso total de 4 g (quatro gramas). Quando terminavam suas porções para a venda, rumava até a residência situada na Rua Silvio Talli, nº 201, no Jardim Santa Cruz, onde recebia novas porções de CLÉBER para a revenda.

CLÉBER guardava no local 146 (cento e quarenta e seis) porções de "maconha" com o peso total de 206 g (duzentos e seis gramas) e ainda um tijolo da mesma droga contendo 386 g (trezentos e oitenta e seis gramas).

Políciais civis montaram campana no local e observaram a movimentação de MILTON. Abordaram-no, após um período e campana e, apreenderam as drogas nas proximidades da sarjeta, como já observavam MILTON as homiziando. Em seguida, os policiais rumaram até a residência da Rua Silvio Talli, 201, e ali apreenderam as porções e o tijolo de "maconha", como ainda encontraram 113 (cento e treze) microtubos contendo resquícios de cocaína. Com MILTON foram apreendidos R\$ 60,00 (sessenta reais).

A residência da Rua Silvio Talli, 201 era ocupada por CLÉBER FERREIRA DA SILVA, que não estava no local.

MILTON foi preso em flagrante. CLÉBER se apresentou dias após na Delegacia de Polícia e relatou que as porções de "maconha" encontradas em sua residência eram de sua propriedade para uso próprio e os microtubos pertenciam a seu primo. Negou o vínculo com MILTON na traficância, reportando que ele apenas teria seguido até sua casa para lavar as mãos, segundo sua mãe lhe reportou.

A campana policial indicou a movimentação realizada por MILTON para a venda de drogas. Por outro lado, o tráfico praticado por CLÉBER foi indicado não apenas pelo ingresso constante de MILTON em sua residência, como ainda pela quantidade de droga ali apreendida, tanto em porções individualizadas como em porção maior, além de vários microtubos que são utilizados para o envasamento de cocaína.

Diante do exposto, denuncio MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR e CLEBER FERREIRA DA SILVA como incurso no art. 33 "caput" da lei 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação dos denunciados, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Oferecida a denúncia (fls. 97/100), o Juízo ordenou a notificação dos acusados (fls. 101/102), os quais, regularmente notificados (fls. 114 e 124), apresentaram defesa preliminar (fls. 116/122 e 136/141). Audiência de instrução a fls. 187/188. Durante a instrução, foram colhidos, por meio audiovisual, os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa bem como realizado o interrogatório dos réus (fls. fls. 311/312 e 386/387).

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa de CLEBER requer a absolvição por atipicidade da conduta, pois não ocorreu o dolo. Não sendo este o entendimento requer a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa de MILTON requer a absolvição nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP. Não sendo esse o entendimento, requer seja decretada a absolvição do acusado nos termos do artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal, por não existir provas de ter o réu concorrido para a infração penal ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III) FUNDAMENTAÇÃO

No interrogatório MILTON disse que os fatos não são verdadeiros. Que mora a dois minutos do local e que estava na rua por causa do serviço de marido de aluguel e que o local é ponto de tráfico e que inclusive compra drogas ali. Que conhecia Cleber de vista. Que ele era serralheiro. Havia apenas dinheiro na carteira. Que teve bons empregos, estudo, formação técnica, mas o vício atrapalhou a vida dele. Tem 3 filhas e havia se separado da esposa, perdido a tia, e estava sem ver as filhas, acabou voltando ao vício. Que já fez tratamento para a dependência. Que havia carregado entulho nesse dia, e entrou na casa de Cléber para lavar as mãos e beber água. Que sempre andava com dinheiro trocado por causa de troco para os clientes do serviço de marido de aluguel que prestava.

No interrogatório CLEBER disse que estava trabalhando e ficou sabendo que a polícia tinha ido na sua casa. Que lá foi achado um tijolo de maconha, que era para seu uso. Disse conhecer Milton apenas de conversar. Que na sua casa morava um primo dependente químico, mas ele estava internado. Que foi feito uma faxina e havia vários pinos de cocaína no local.

Em depoimento o policial civil Carlos Augusto do Carmo Cunha disse que, em campanha entre a Rua Brasil para Cristo e a Silvio Talli, flagraram o réu Milton realizando a traficância. Ele deixava os pacotes de drogas na sarjeta, onde buscava para entregar aos usuários e recebia o dinheiro. Foram feitas cerca de cinco vendas de drogas. Quando as drogas da sarjeta acabavam, Milton buscava mais entorpecentes na casa de número 201. A ação foi filmada com câmera amadora. Fizeram a abordagem e com Milton foi encontrado apenas dinheiro na quantia de R\$60,00. Disse que, então, encontraram e apreenderam drogas guardadas na sarjeta, algo em torno de 10 porções de maconha e 10 pedras de "crack". Então foram até a residência acima referida, onde uma senhora franqueou a entrada. Lá, em busca domiciliar, encontraram e apreenderam mais de 140 porções de maconha, um tijolo e muitos microtubos com resquícios de cocaína. No quarto onde acharam um pequeno tijolo, encontraram um RG em nome de Cléber, mas este não se encontrava no local. Milton disse que ia na casa apenas para lavar as mãos. Que no local, havia mais duas ou três casas germinada, mas não havia ninguém circulando quando da abordagem, narrando que era visível apenas o Milton entrando e saindo da residência. Que nunca tinha visto Milton.

No mesmo sentido foi o relato do policial civil Marcus Antonio Morelli.

A testemunha de Defesa Emydio, pai de Milton, disse que ele é tranquilo, sempre foi bom filho e depois de 2017 teve incidente com drogas. Que o internaram numa clínica de reabilitação, onde ficou uns 6 meses. Melhorou, depois teve uma recaída. Que estava trabalhando normal, teve um filho, tinha uma vida em família normal e não teve mais nenhum incidente. Ficou sabendo que de vez em quando ele usava. Que após mudar para Indaiatuba, onde veio residir com a esposa e a cunhada, ele acabou se separando e veio morar aqui também. Que ele era muito apegado a tia, aliás a família era muito unida. E que a cunhada infelizmente na pandemia veio a falecer. Disse que precisaram ir embora, por questões financeiras e ele acabou ficando. Mas que o deixou numa casa, trabalhando, porém ele entrou em depressão, que ele iniciou um tratamento psiquiátrico, porém com a mudança deles para São Paulo, acredita que ele tenha interrompido o tratamento. Quando voltaram para cá, ele não estava mais na casa e nem no emprego, crê que ele ficou sem apoio e acabou tendo recaída.

A testemunha de Defesa Carlos disse que tinha uma clínica de reabilitação, que está fechada para reforma. Que está lá há quase 12 anos. Que se recorda do Milton, chegou em 2017, ficou por cinco meses. Que respondeu bem ao tratamento e tinha ótima conduta. Que não o conhece fora da casa, sabe que teve uma filha, que foi trabalhar. Que há um tempo atrás a mãe ligou e pediu e pediu para interná-lo novamente. Que a advogada ligou e disse que ele havia sido preso. Que o adequado seria ele fazer um tratamento de uns 7 meses.

As testemunhas de Defesa Fabio, Francisco e Yamile, apenas atestaram que o réu esteve em consulta, porém não se recordavam dele, sendo que lembraram da consulta através do prontuário.

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 453/454. O acusado estava na posse líquida de 568,52 gramas de maconha e 0,81 gramas de cocaína.

III.2 Exame da prova

Ficou bem provado o delito.

O depoimento dos policiais é harmônico. Além disso, toda ação foi filmada, conforme fls.13/18, não restando nenhuma dúvidas de que Milton efetuava a venda de entorpecentes.

Quanto à CLEBER, a negativa de que a droga guardada era para seu consumo deve ser afastada. As drogas estavam embaladas de forma idênticas às comercializadas por Milton, como pode ser observado no laudo a fls. 454/455, item 2 e 3. Assim, ficou provado que a droga localizada na casa de CLEBER abastecia a venda realizada por Milton.

Assim, a responsabilidade criminal dos acusado ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

MILTON não possui maus antecedentes (certidão a fls. 445). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza. Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa. Não há agravantes. Nem atenuantes. Não há causas de aumento. Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses de reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2o., "c", do Código Penal.

CLEBER possui maus antecedentes (certidão a fls. 451). Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base é fixada em 06 anos reclusão, mais 600 dias-multa. Não há agravantes. Nem atenuantes. Não há causas de aumento. Não se aplica o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o réu já possui condenação pelo crime de tráfico, fato revelador de dedicação às atividades criminosas. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

Tendo em vista a pena fixada, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o., "b", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa e CLEBER FERREIRA DA SILVA à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 600 dias-multa, ambos por incursos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA MILTON BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR.

Defiro apelo em liberdade.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade de MILTON, pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Declaro o perdimento dos valores monetários apreendidos nestes autos, em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado, sem novo despacho, depositem-se os valores monetários na conta do FUNAD, bem como oficie-se à SENAD, comunicando a relação dos bens e valores apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando a entidade ou órgão responsável pelo depósito.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA